

1501042-67.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... 16/17). Em juízo, disse ter condenado por tráfico de drogas e já tinha cumprido sua pena. Trabalha de vendedor autônomo. Mora com sua mãe. Estava portando a arma municiada quando foi preso porque sua mãe lhe mandou embora de casa e foi para a rua debaixo. A moto já estava no local, estava conversando, mas não tem qualquer relação com a moto. Saiu correndo quando viu a viatura porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501042-67.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501042-67.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112926/2022 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 24549650 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 2112926 - 02º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO TESSARO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

BRUNO TESSARO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos às fls. 16/17, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso nas penas do 180, caput, do Código Penal, por duas vezes em concurso material, e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, todos c.c. art. 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69), porque, no dia 26 de abril de 2022, em horário incerto, na Rua Pedro Luís Mendes, altura do nº 300, nesta cidade de comarca de Carapicuíba, adquiriu e recebeu a motocicleta Honda CG/Fan, cor preta, placa FKQ5G28/SP, pertencente à vítima Rusley Camilo da Silva Melo, coisa que sabia ser produto de crime (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 11 e termo de fls. 15).

Consta, também, que período compreendido entre os dias 24 de janeiro de 2021 a 26

de abril de 2022, por volta das 14h30, na Rua Pedro Luís Mendes, altura do nº 300, nesta cidade de comarca de Carapicuíba, BRUNO TESSARO DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 16/17, após adquirir e receber, trazia consigo, em proveito próprio, 01 (um) revólver da marca Rossi, calibre 38mm, de numeração D934694, municiado com cinco munições íntegras, pertencente à vítima José Roberto Failla, coisa que sabia ser produto de crime (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 08 e Boletim de Ocorrência nº 42/2021 do 1º Distrito Policial de Mongaguá de fls. 09/10).

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 14h30, na Rua Pedro Luís Mendes, altura do nº 300, nesta cidade de comarca de Carapicuíba, BRUNO TESSARO DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 16/17, portava 01 (um) revólver da marca Rossi, calibre 38mm, de numeração D934694, municiado com cinco munições íntegras, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 08 e laudo pericial da arma de fogo de fls. 126/130).

Segundo a denúncia, na data sobredita, policiais militares realizavam patrulhamento, ocasião em que foram informados por Policiais do 50ª BPMI, em Itu, que estavam com indivíduo detido, o qual informou que havia praticado furto de duas motocicletas no Município Itu/SP, sendo que as motocicletas estariam na cidade de Carapicuíba/SP, uma delas pela Rua Pedro Luiz Mendes. Diante dos fatos, os policiais militares dirigiram-se até a Rua Pedro Luiz Mendes, em Carapicuíba, onde visualizaram o denunciado BRUNO ao lado da motocicleta Honda CG/Fan, cor preta, Placa FKQ5G28- SP. Ao perceber a aproximação dos policiais, BRUNO empreendeu fuga, porém, foi detido logo adiante. Realizadas pesquisas não se constatou a procedência ilícita da moto, contudo, em contato telefônico com o proprietário da motocicleta, a vítima Rusley Camilo da Silva Melo, este contou que naquele dia deixou sua moto no estacionamento da empresa em que trabalha, na cidade de Itu e, por volta das 16h00 recebeu a informação de que policiais militares encontraram sua moto no município de Carapicuíba. Após essa informação veio a esta comarca e recuperou a moto, a qual estava com o miolo da ignição danificado. Em seguida, realizada busca pessoal, foi encontrado na cintura do denunciado BRUNO um revólver da marca Rossi, calibre 38mm, de numeração D934694, municiado com cinco munições íntegras. Os policiais, então, apuraram que o revólver que estava na posse do denunciado BRUNO era produto de Furto, crime esse ocorrido em 24 de janeiro de 2021, em Mongaguá/SP (cf. Boletim de Ocorrência 42/2021 de fls. 09/10).

A denúncia foi recebida em 21 de junho de 2021 (fls. 103/104).

Em audiência de instrução, o acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ainda, procedeu-se a oitiva das testemunhas, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela parcial procedência da ação penal, assim como a Defesa, que requereu, ainda, aplicação da pena no mínimo legal, confissão, com regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01); no boletim de ocorrência (fls. 05/07 e 09/10); no auto de exibição e apreensão (fls. 08 e 11); pelo laudo da arma de fogo (fls. 126/130), que atestou ser apta a produção de disparos, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é incontestada quanto ao crime de porte de arma de fogo, havendo dúvidas em relação ao crime de receptação da motocicleta.

Em solo policial, a vítima Rusley Camilo da Silva Melo disse que tinha deixado a sua motocicleta, Honda CG Fan 160, Placa FKQ5G28, em um estacionamento existente em frente ao seu local de trabalho, quer seja, no Supermercado São Vicente, situado à Av. Eugen Wissmann, nº 600 São Luiz - Itu. Acrescentou que, por volta das 16h00, foi informado por seu enteado que Policiais Militares tinham localizado a sua motocicleta no Município de Carapicuíba. Assim, tomou conhecimento de que a sua motocicleta havia sido furtada. Posteriormente, os Policiais Militares estabeleceram contato consigo e logo se dirigiu ao Distrito Policial, sendo-lhe entregue o veículo, a qual apresenta apenas dano no miolo de ignição (fl. 15). Não

foi ouvida em juízo.

Na fase policial, a testemunha Alexandre Rodrigues de Barros, policial militar, relatou que efetuavam patrulhamento de rotina, quando foram informados via telefone por Policiais Militares do 50ª BPMI, que estavam com um indivíduo detido, o qual havia dito que tinha praticado furto de duas motocicletas no Município Itu /SP e que as motocicletas estariam no Município de Carapicuíba/SP, uma delas pela Rua Pedro Luiz Mendes. Assim, deslocaram-se até o local indicado, deparando-se com a motocicleta Honda CG Fan, cor preta, Placa FKQ5G28- SP. Ao lado da motocicleta, constatou a presença do indivíduo Bruno Tessaro de Oliveira, que empreendeu fuga ao avistar a viatura. Ele foi detido logo em seguida e ao ser realizada busca pessoal, foi localizada em sua cintura, na parte frontal, o revólver, calibre 38, da marca Rossi, municiado com cinco munições íntegras. Indagado pelos Policiais Militares quanto à procedência do armamento, ele disse que tinha adquirido na feira do rolo na data anterior. Questionado quanto à motocicleta, o Bruno disse ao Policiais Militares que a mesma não lhe pertencia. Indagado sobre o local do furto da motocicleta, afirmou não tê-la subtraído. Realizadas pesquisas PRODESP com relação à arma de fogo, foi constatado ser objeto de furto, consoante RDO nº 42/2021 do 1º D.P. de Mongaguá. Quanto à motocicleta foi realizado via PRODESP, não havendo ainda registro de Roubo ou Furto, porém, ao ser realizado contato telefônico com o proprietário o mesmo informou que acabará de tomar conhecimento que sua motocicleta fora furtada. Diante dos fatos, deram voz de Prisão ao averiguado, conduziram-no ao Distrito Policial, bem como a motocicleta e arma de fogo (fls. 12/13). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Aduziu, ainda, que não conhecia o acusado antes.

A testemunha Diego Trujillo Cerqueira, policial militar, que acompanhava sua colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ela prestados, tanto na fase policial (fl. 14), como em juízo, quando aduziu que não conhecia o acusado antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Militares faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Bruno Tessaro de Oliveira informou que permaneceu silente (fls. 16/17). Em juízo, disse ter condenado por tráfico de drogas e já tinha cumprido sua pena. Trabalha de vendedor autônomo. Mora com sua mãe. Estava portando a arma municiada quando foi preso porque sua mãe lhe mandou embora de casa e foi para a rua debaixo. A moto já estava no local, estava conversando, mas não tem qualquer relação com a moto. Saiu correndo quando viu a viatura porque estava armado e foi detido. Comprou a arma um dia antes e sabia que era ilícito.

Do conjunto probatório amealhado nos autos, dúvidas não há quanto aos crimes de receptação e porte da arma de fogo perpetrados pelo denunciado, mormente diante dos depoimentos dos policiais militares, os quais lograram êxito em deter o acusado na posse do referido armamento em via pública, tudo em total consonância com a materialidade delitiva e com a confissão do acusado em juízo.

A outro giro, não há elementos suficientes de autoria no que tange ao crime de

receptação da motocicleta, vez que ao acusado foi localizado apenas próximo à motocicleta subtraída, e não na posse ou conduzindo aquela, conduta esta que não é apta à configuração do delito. Assim, deverá ser absolvido por falta de provas em relação a esse delito.

Ademais, para a configuração do crime de receptação, basta a existência material do crime anterior, no caso, auto de exibição e apreensão de fls. 08 e Boletim de Ocorrência nº 42/2021 do 1º Distrito Policial de Mongaguá de fls. 09/10).

Vale ressaltar que o crime previsto no artigo 14 da Lei de Armas imputado ao acusado é de perigo abstrato, não sendo obrigatória a existência de um resultado naturalístico para que haja sua consumação. Assim, a mera conduta de portar arma de fogo já é suficiente para que a conduta seja considerada típica. Ainda, o laudo pericial acostado aos autos atestou que a arma de fogo é apta para produzir disparos.

Deve-se atentar, ainda, para a presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (Processo 4695-13.2015 ou 8632-33.2016, fls. 75/76).

Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Tratando-se de concurso material de crimes, tendo o acusado praticado condutas autônomas, com desígnios próprios, que resultaram em dois crimes diversos, com momentos consumativos distintos, devem as penas ser, pois, cumuladas, nos termos do artigo 69, do Código Penal.

Portanto, comprovadas a autoria e materialidade dos delitos previstos no art. 180, caput, do Código Penal, por uma vez, e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material (CP, art. 69), passo à dosimetria da pena do réu, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

1 - Quanto ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal

Atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado possui maus antecedentes, no entanto, como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência (Processo 4695-13.2015 ou 8632-33.2016, fls. 75/76), deixo de valorá-la nesta fase, fixando a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, compenso a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência ((Processo 4695-13.2015 ou 8632-33.2016, fls. 75/76), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Ausentes causas de aumento e diminuição da pena na terceira fase, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta, tornando-a definitiva.

2 - Quanto ao crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03:

Atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado possui maus antecedentes, no entanto, como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência (Processo 4695-13.2015 ou 8632-33.2016, fls. 75/76), deixo de valorá-la nesta fase, fixando a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, compenso a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência ((Processo 4695-13.2015 ou 8632-33.2016, fls. 75/76), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Ausentes causas de aumento e diminuição da pena na terceira fase, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta, tornando-a definitiva.

Do concurso de crimes:

Tratando-se de concurso material de crimes, com base no artigo 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, ficando o réu definitivamente condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Na análise dos artigos 59 e 33, ambos do Código Penal, em que pese o quantum da pena aplicada, considerado a reincidência e a maior periculosidade do agente, que praticou crime de porte de arma de fogo, municada, em via pública, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR BRUNO TESSARO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos às fls. 16/17, ao cumprimento da pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao art. 180, caput, do Código Penal (arma de fogo), e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material (CP, art. 69), ABSOLVENDO-O da imputação prevista no artigo 180, caput, do Código Penal (motocicleta), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis diante da reincidência do acusado.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública, notadamente por ser reincidente. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade desta decisão.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Intime-se a vítima, proprietário da arma de fogo (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 08 e Boletim de Ocorrência nº 42/2021 do 1º Distrito Policial de Mongaguá de fls. 09/10) para que se manifeste acerca da restituição do bem. Decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado da presente sentença sem que haja reclamação do bem apreendido nos autos, cumpra-se o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Carapicuíba, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA